(별도재무제표) 비례적 인적분할 합병에 따른 법인세 회계처리

질의회신 Reference

□ [2021-I-KQA011] 분할회사의 별도재무제표에서 비례적 인적분할 합병에 따른 법인세 회계처리

관련 회계기준

□ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 2, 57, 57A 58, 61A, BC67

□ 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 7, 10

색인어

□ 비례적 인적분할, 합병, 법인세

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

(별도재무제표) 비례적 인적분할 합병에 따른 법인세 회계처리

배경 및 질의

1 회사는 회사의 투자사업부문을 회사 주주의 기본 지분비율대로(비례적) 인적분할하고, 회사의 지배기업은 이 분할된 투자사업부문을 흡수합병했다. 이 투자사업부문은 주로 회사의 종속기업 주식(별도재무제표에서 원가법으로 회계처리)으로 구성되며, 그 밖에 계열회사 관련 자산 및 차입금도 포함한다. 회사는 이 분할 및 합병 거래를 동일지배하의 거래로 판단하여 기업회계기준해석서 제2117호 '소유주에 대한 비현금자산의 분배'[1]의 적용범위에 해당하지 않는 것으로 보았다.

2 회사는 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 10에 따라 이 동일지배하의 거래를 '인적분할되는 순자산의 장부금액만큼 자본을 차감'하는 방식으로 회계처리 하는 회계정책을 개발하여 적용하였다. 따라서 회계상으로는 이 거래에서 당기손익이 발생되지 않는다.

3 그러나 이 거래는 법인세법상 비적격분할로서 회사에 양도손익이 발생한 것으로 보아 세무당국에 납부할 법인세가 발생한다[2]. 즉 회계상 손익이 발생하지 않지만, 세무상으로는 양도손익이 발생하여 재무제표에 관련 당기법인세효과를 인식해야 한다.

4 **(질의) 회사의 별도재무제표에서 비례적 인적분할 합병으로 발생한 당기법인세효과(분할대상 종속기업 주식에 대한 세무상 양도손익과 관련된 당기법인세부담액)를 어떻게 회계처리 해야 하는가?**

---

1) 5 이 해석서는 비현금자산의 분배 전·후에 그 자산이 궁극적으로 동일한 당사자 또는 당사자들에 의해 통제받는 경우의 분배에는 적용하지 않는다. 이러한 적용 제외는 그러한 분배를 하는 기업의 별도재무제표, 개별재무제표 그리고 연결재무제표에 해당한다.

2) 법인세법 제46조 제1항에 따라 내국법인이 분할로 해산하는 경우에는 그 법인의 자산을 분할신설법인 또는 분할합병의 상대방 법인에 양도한 것으로 본다. 다만 제46조 제2항 적격분할의 요건을 맞춘 분할의 경우 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다.

회신

5 동일지배하의 비례적 인적분할 합병 거래에 따른 당기법인세효과(분할대상 종속기업 주식에 대한 세무상 양도손익과 관련된 당기법인세부담액)는 기업의 별도재무제표에서 기업이 과거의 거래나 사건을 통해 인식한 이익에서 창출된 분배 가능한 이익의 분배에서 발생한 법인세효과가 아니다. 기업은 동일지배하의 비례적 인적분할 합병 거래를 분할되는 순자산 장부금액만큼 자본에 직접 인식하는 회계처리를 하였으므로 기업의 별도재무제표에서 관련된 당기법인세효과는 자본에 직접 인식한다.

판단근거

6 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 문단 7에 따르면 거래, 기타 사건 또는 상황에 한국채택국제회계기준을 구체적으로 적용하는 경우, 그 항목에 적용되는 회계정책은 한국채택국제회계기준을 적용하여 결정된다. 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 2에 따르면 기업의 과세소득에 기초하여 국내 및 국외에서 부과되는 모든 세금을 포함하는 법인세에 대한 회계처리는 동 기준서를 적용한다고 명시한다.

7 법인세효과를 발생시킨 비례적 인적분할 합병 거래 자체는 동일지배거래에 해당한다. 그러나 비례적 인적분할 합병 거래로 생기는 법인세법상 과세소득에 대하여 납부할 법인세에 대한 회계처리는 동일지배거래에 해당하지 않으며, 기업회계기준서 제1012호의 적용대상인 법인세에 대한 회계처리에 해당한다.

8 기업회계기준서 제1012호 문단 57에 따르면 거래나 사건의 당기법인세효과는 그 사건이나 거래 자체에 대한 회계처리와 일관되게 회계처리하고, 이러한 원칙은 문단 58~68C에 따라 적용한다.

9 기업회계기준서 제1012호 문단 58에 따르면 자본에 직접 인식되는 거래나 사건으로부터 발생하는 세액을 제외하고 수익이나 비용으로 인식하여 당기손익에 포함한다. 동 기준서 문단 61A에 따르면 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 당기법인세는 자본에 직접 인식한다. 기업이 동일지배하의 비례적 인적분할 합병 거래를 분할되는 순자산 장부금액만큼 자본에 직접 인식하는 회계처리를 하였으므로 관련된 당기법인세는 자본에 직접 인식한다.

10 한편 기업회계기준서 제1012호 문단 BC67에 따르면 문단 57A는 자본으로 분류된 금융상품에 관한 지급이 이익의 분배(예: 배당)라고 결정되는 경우에만 적용된다. 그러나 기업은 기업회계기준서 제1008호 문단 10에 따라 동일지배하 비례적 인적분할 합병 거래를 '인적분할되는 순자산의 장부금액만큼 자본을 차감'하는 방식으로 회계처리 하는 회계정책을 개발 및 적용함에 따라 인적분할 합병에 따른 손익(예: 분할되는 순자산에 대한 처분손익)을 인식하지 않았다. 그리고 분할대상 종속기업 주식에 대한 세무상 양도손익과 관련된 당기법인세효과는 기업의 별도재무제표에서 기업이 과거의 거래나 사건을 통해 인식한 이익에서 창출된 분배 가능한 이익의 분배에서 창출된 법인세효과가 아니다. 따라서 회사의 별도재무제표에서 동일지배하의 비례적 인적분할 합병 거래로 생긴 법인세효과에 동 기준서 문단 57A를 적용하지 않는다.

참고 자료

[(별도재무제표) 비례적 인적분할 합병에 따른 법인세 회계처리]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 기업회계기준서 제1012호 문단 57에 따르면 거래나 사건의 당기법인세효과는 그 사건이나 거래 자체에 대한 회계처리와 일관되게 회계처리하도록 한다. 회사는 인적분할 합병으로 발생한 법인세효과를 자본으로 인식해야 하는지 당기손익으로 인식해야 하는지 질의하였다.

질의에서 제시된 견해

부2 질의에 대하여 다음과 같은 상반된 견해가 있다.

(견해1) 법인세효과를 자본에 직접 인식한다.
해당 인적분할 합병 거래는 분할회사의 순자산은 감소하나 분할회사에 대한 주주의 비례적 권리에 변동은 없는 소유주에 대한 분배다. 당기법인세효과가 발생한 원천 거래는 자본거래이며, 회사가 동일지배하의 비례적 인적분할 합병 거래에 대해 분할되는 순자산 장부금액만큼 자본에 직접 인식하는 회계처리를 하였으므로, 관련 법인세효과는 기업회계기준서 제1012호 문단 58[3]에 따라 자본에 직접 인식한다.

(견해2) 법인세효과를 당기비용으로 인식한다.
회사는 인적분할 합병 거래에 대해서 회계정책 개발사항으로 자본이 감소되는 회계처리를 했을 뿐, 이 회계처리로 인해 법인세가 과세되는 것이 아니다. 법인세법상 분할 대상 자산을 양도하는 거래로 보기 때문에 법인세가 과세되는 것이므로 기업회계기준서 제1012호 문단 61A[4]를 준용하여 당기손익으로 인식한다.

검토과정에서 논의된 내용

인적분할 합병 거래로 생기는 당기법인세에 적용하는 회계기준은 무엇인가?

---

3) 58 당기와 이연 법인세는 다음으로부터 발생하는 세액을 제외하고는 수익이나 비용으로 인식하여 당기손익에 포함한다.
(1) 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에, 당기손익 이외에, 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식되는 거래나 사건
(2) 사업결합(기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에서 정의된 것처럼 투자기업이 공정가치로 측정하여 당기손익에 반영하도록 요구되는 종속기업에 대한 취득은 제외)

4) 61A 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에, 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 당기손익 이외의 항목으로 인식된다. 따라서 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 인식된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같이 회계처리한다.
(1) 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 기타포괄손익에 인식된 항목과 관련된 금액은 기타포괄손익으로 인식한다.
(2) 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 자본에 직접 인식한다.

부3 기업회계기준서 제1012호 문단 2에 따르면 법인세는 기업의 과세소득에 기초하여 국내 및 국외에서 부과되는 모든 세금을 포함한다. 비례적 인적분할 합병 거래는 동일지배거래에 해당하나, 법인세법상 과세소득에 대하여 납부할 법인세에 대한 회계처리는 동일지배거래에 해당하지 않으며, 기업회계기준서 제1012호를 적용해야 한다.

회사의 별도재무제표에서 납부할 법인세를 비용과 자본 중 어디에 반영해야 하는가?

부4 기업회계기준서 제1012호 문단 57에 따르면 거래나 사건의 당기 및 이연 법인세 효과는 그 사건이나 거래 자체에 대한 회계처리와 일관되게 회계처리한다. 동 기준서 문단 58[5]에 따르면 당기 및 이연 법인세는 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식되는 거래나 사건(사업결합 포함)으로부터 발생하는 세액을 제외하고는 수익이나 비용으로 인식하여 당기손익에 포함한다. 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 당기법인세는 동 기준서 문단 61A[6]에 따라 자본에 직접 인식한다. 따라서 질의의 거래가 당기손익 이외로 인식되는 항목에 해당하는지 검토가 필요하다.

부5 법인세법상으로는 해당 거래를 투자사업부문(순자산)을 양도한 것으로 간주하기 때문에 당기법인세효과가 발생하였다. 회사는 인적분할 합병 거래가 소유주로서의 자격을 행사하는 소유주에 대한 비현금자산의 무상분배라고 할 수 있지만 동일지배하의 거래이므로 기업회계기준해석서 제2117호의 적용범위에 해당하지 않아서 기업회계기준서 제1008호에 따라 회계정책을 개발하게 되었다.

부6 이 때 회사는 '인적분할되는 순자산의 장부금액만큼 자본을 차감'하는 방식으로 회계처리하는 회계정책을 적용하여 인적분할 합병에 따른 손익(예를 들어 분할되는 순자산에 대한 처분손익 등)을 인식하지 않았다. 따라서, 질의의 인적분할 합병 거래와 관련된 당기법인세는 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 것이므로 그 효과는 기업회계기준서 제1012호 문단 61A에 따라 자본에 직접 인식된다.

---

5) 58 당기와 이연 법인세는 다음으로부터 발생하는 세액을 제외하고는 수익이나 비용으로 인식하여 당기손익에 포함한다.
(1) 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에, 당기손익 이외에, 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식되는 거래나 사건
(2) 사업결합(기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에서 정의된 것처럼 투자기업이 공정가치로 측정하여 당기손익에 반영하도록 요구되는 종속기업에 대한 취득은 제외)

6) 61A 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에, 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 당기손익 이외의 항목으로 인식된다. 따라서 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 인식된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같이 회계처리한다.
(1) 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 기타포괄손익에 인식된 항목과 관련된 금액은 기타포괄손익으로 인식한다.
(2) 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 자본에 직접 인식한다.

부7 한편 '이익'의 분배에 대한 법인세효과는 동 기준서 문단 57A[7]에 따라 분배 가능한 이익을 창출하는 과거 거래나 사건을 어디에 인식하였는지에 따라 관련 법인세를 인식한다. 그리고 이 문단의 규정은 동 기준서 문단 BC67[8]을 고려하여 자본으로 분류된 금융상품에 대한 지급이 이익의 분배(예: 배당)라고 판단되는 경우에만 적용한다.

부8 분할대상 자산(원가법으로 인식한 회사의 종속기업 주식)에 대한 세무상 양도손익으로 발생한 당기법인세효과는 회사가 과거 인식한 이익에서 창출된 재원의 분배로 생기지 않았다. 따라서 회사의 별도재무제표에서 동일지배하의 비례적 인적분할 합병 거래로 생긴 당기법인세효과에 동 기준서 문단 57A에 따른 '배당의 법인세효과'로 회계처리하지 않는다.

7) 57A 기업은 배당을 지급하기 위해 부채를 인식할 때 기업회계기준서 제1109호에서 정의된 배당에 대하여 법인세효과를 인식한다. 배당의 법인세효과는 소유주에 대한 분배보다는 분배가능한 이익을 창출하는 과거의 거래나 사건에 보다 직접적으로 연관된다. 따라서 기업은 과거의 거래나 사건을 어디에 인식하였는지에 따라 배당의 법인세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다.

8) BC67 IASB는 문단 57A가 자본으로 분류된 금융상품에 관한 모든 지급의 법인세효과에 적용되는 것은 아니라고 보았다. 오히려, 문단 57A는 자본으로 분류된 금융상품에 관한 지급이 이익의 분배(예: 배당)라고 결정되는 경우에만 적용된다. 기업은 이 과정에서 판단이 필요할 수 있다.